SKY 멘토 × AI 협업 출제

단원 ①: 국제정치와 법 마스터 클래스 (1편)

수능·내신 1등급을 위한 핵심 개념 요약과 고난도 자료 해석의 정석

안녕하세요, 수험생 여러분! 사탐 정치와 법에서 **'국제 정치와 법'** 단원은 얼핏 보면 암기할 내용이 적어 보이지만, 수능에서는 정교한 자료 해석과 헷갈리는 선지로 변별력을 높이는 핵심 단원입니다. 유료 인강을 뛰어넘는 고품질의 개념 정리와 직관적인 도식을 통해 단번에 정답만 골라내는 눈을 길러드리겠습니다.

1. 국제 관계를 바라보는 두 가지 렌즈: 현실주의 vs 자유주의

국제 사회는 국내 사회와 달리 **'중앙 정부(강제력을 가진 초국가적 권력)'가 존재하지 않는 무정부 상태**입니다. 이 혼란스러운 무대를 설명하기 위해 두 개의 거대한 렌즈가 대립합니다.

★ 무조건 외워지는 일타강사 비기 (두문자 암기법)

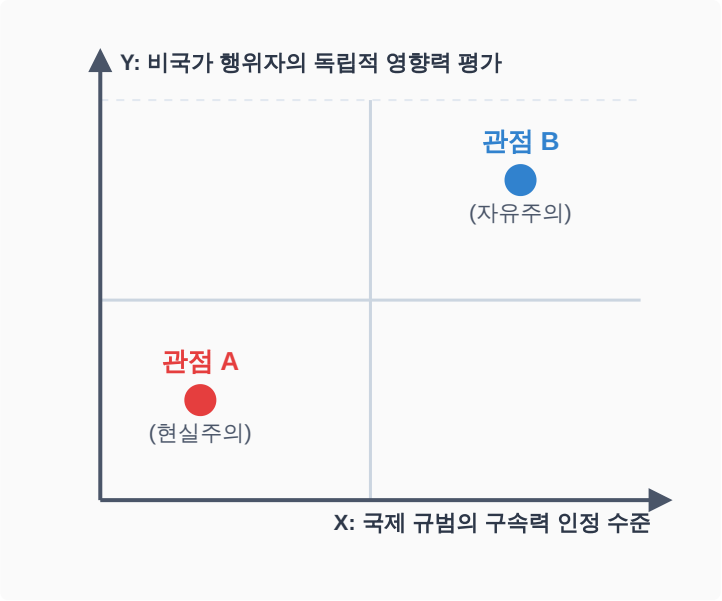
- **현.무.힘.국**: **현**실주의는 **무**정부 상태에서 오직 **힘**(세력균형)을 통해 **국**가 이익을 추구한다!
- **자.이.협.제**: **자**유주의는 인간의 **이**성을 믿으며, 집단안보 체제 아래서 **협**력과 국제 **제**도를 중시한다!

구분	현실주의 (Realism)	자유주의 (Liberalism)
인간 및 국가관	성악설적 관점. 국가는 이기적이고 합리적인 행위자임.	성선설적 관점. 인간은 이성적이며 협력적 공존이 가능함.
핵심 행위자	**오직 주권 국가**만 의미 있는 행위자로 인정함.	주권 국가뿐만 아니라 **국제기구, 다국적 기업** 등도 중시함.
평화 유지 방안	**동맹 체결** 및 군사력 강화를 통한 **세력 균형(Balance of Power)**	국제법, 국제기구 등 **제도적 장치**를 통한 **집단 안보(Collective Security)**
한계점 (킬러 선지)	국가 간 지속적인 협력 및 국제기구의 역할을 경시함.	국제 사회의 냉혹한 권력정치와 자국 이익 우선주의를 간과함.

2. 고난도 자료 해석 트레이닝 (수능 출제 유력 패턴)

수능에서는 현실주의와 자유주의를 단순 말장난이 아닌 **좌표 평면 분석형** 자료로 자주 출제합니다. 아래 그래프를 정밀 해석해 봅시다.

[자료] 국제 관계를 바라보는 관점 (A, B)



※ 본 도식은 이해를 돕기 위해 설계된 가상의 평가 도표입니다.

💡 자료 해석법 & 출제 공식

- **축 분석하기**: X축의 값은 국제 규범이 국가들의 행동을 통제할 수 있는 힘의 크기입니다. Y축은 다국적 기업, 국제기구 등의 영향력을 인정하는 정도입니다.
- **A(현실주의)의 성질**: 국가의 행동을 강제할 상위 권력이 없으므로 국제 규범의 구속력 수준(X_A)과 비국가 행위자의 영향력(Y_A) 모두 낮게 평가합니다. ($X_A < X_B$ 이며 $Y_A < Y_B$)
- **킬러 함정 선지**: "A(현실주의)는 국가 간 동맹(Alliance)을 통한 세력 균형을 부정한다." (X)
  → **주의!** 현실주의는 평화를 지키는 도구로서 **국가 간 동맹과 힘의 우위 확보**를 매우 적극적으로 긍정합니다.

3. 국제법의 법원(法源): 조약 vs 국제관습법 vs 법의 일반 원칙

국제사회에는 통일된 헌법전이나 단일 입법부가 없습니다. 그렇다면 국제법은 도대체 어디서 효력을 얻을까요? 그 근원을 **'법원(法源)'**이라고 부르며, 수능에서는 이 세 가지의 미세한 차이점을 파고듭니다.

> **★ 국제법 법원 암기 비기: "조·관·일"**
>
> 국제법의 3대 핵심 법원은 명문화된 합의인 **조**약, 묵시적 관행인 국제**관**습법, 그리고 만국 공통의 이성인 법의 **일**반 원칙입니다!

구분	조약 (Treaty)	국제관습법	법의 일반 원칙
형식 및 특징	국제법 주체(국가 등) 간의 명시적인 **문서 합의**.	반복적 관행이 법적 확신을 얻어 성립한 **불문법**.	세계 주요 법체계에서 공통으로 인정되는 문명국의 국내법 원칙.
효력의 범위	**오직 체결·비준한 당사국에만 효력 발생 (제3국 제한)**	**별도 동의 여부와 관계없이 모든 국가에 포괄적 적용**	재판관의 법적 공백을 메우기 위해 보충적으로 적용됨.
예시	*기후변화협약, FTA, 한미상호방위조약 등*	*외교관의 면책특권, 인도주의적 개입, 해적 행위 금지*	*신의성실의 원칙, 권리남용 금지의 원칙*

⚠️ 수험생이 가장 많이 틀리는 매력적 오답 (Trap Buster)

- **함정 선지 1**: "국제관습법은 주권 국가의 개별 동의를 거쳐 명문화되어야 효력이 발생한다." (X)
  → **정정**: 국제관습법은 문서 형태가 아닌 **불문법**이며, 개별 국가의 가입·비준 절차 없이도 **모든 국가를 구속**합니다.
- **함정 선지 2**: "국제사법재판소(ICJ)는 판결 시 법의 일반 원칙을 조약보다 우선하여 적용한다." (X)
  → **정정**: 조약과 국제관습법이 1차적 기준이며, 법의 일반 원칙은 규정이 불명확할 때 보충적으로 적용되는 것이 원칙입니다.
- **대한민국 헌법 제6조 제1항**: "헌법에 의하여 체결·공포된 **조약**과 일반적으로 승인된 **국제법규**(국제관습법 등)는 **국내법과 같은 효력**을 가진다."
  → 이때 국내법적 지위는 일반적으로 **'법률'** 또는 **'명령'** 수준의 효력을 지닙니다. (헌법보다 우위에 선다고 하면 무조건 오답!)

"개념을 명확하게 쪼개고, 예시로 뼈대를 붙인 뒤, 기출 변형 자료에 적용하는 것!"

정치와 법 만점을 향한 첫걸음을 내딛으셨습니다. 다음 2편에서는 **'국제 사법 기구의 관할권과 분쟁 해결 메커니즘'**을 아주 쉽게 찢어드리겠습니다. 화이팅입니다!

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.